H-63 No. 3590250

Copia.- "Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Trabajo Circunscripción Judicial del Estado Lara.- Su Despacho.- Nosotros, Esperanza del Carmen Lara, viuda de Ramón Silva Giménez, fallecido el día 25 de mayo de 1963, en esta ciudad de Barquisimeto; mayores legítimos en ambos cónyuges a saber: Horacio Antonia, Adolfo Ramón, Ismary; los menores legítimos Zoila Esperanza, Hiliam y Maritza Silva Lara, representados por su Curador ad-litem Rodríguez Silva, cuyo nombramiento fuera protocolizado ante la oficina Subalterna de Registro del Distrito Iribarren el 8 de mayo de 1963, bajo el Nº 6, Protocolo Segundo, así mismo naturales reconocidos Franklin Silva, Juanita Ondina Silva de Ortiz, de oficios del hogar Nº Jerónimo Barreto, médico; Esperanza Barreto de Silva; Amadis Vizcaya de Prieto, maestra; Fromilde Vizcaya, representada por su madre Sofía Vizcaya, según poder protocolizado ante la oficina Subalterna de Registro del Distrito Iribarren, en fecha 15 de mayo de 1963 bajo el Nº 21, folios 29 al 30 vto. del Protocolo Uno; Silvia Boguillón de Zepeda, en Sucesión Auxilia; Dolores Mendoza de Jiménez, de oficios del sexo; Delia Rodríguez de Morillo, Ana Rita de Alvarado y Teresita Manguen de Suárez, todos de oficios del hogar, herederos testamentarios, de

31 miciliados en esta ciudad de Barquisi-
32 meto, a excepción del Dr. Eaquino Bareto
33 y Dolores Mendoza de Jiménez, domicilia-
34 dos en Cumboy, Distrito Jiménez, Eaquino
35 Bareto de Silva, domiciliada en Barinas
36 Estado Barinas y Ondina Silva de Ortiz
37 cuyo domicilio es la población de El
38 Cuyo, Distrito Morán de este Estado, ma-
39 yores de edad todos los seguidos nombra-
40 dos, ante Vd. respetuosamente ocurrimos, de-
41 bidamente asistidos por el Dr. Orlando Ro-
42 jas Ruiz, abogado de este domicilio a fin
43 de exponerle: A fin de efectuar la parti-
44 ción de los bienes quedados al fallecimien
45 to de nuestro mencionado causante, y en
46 vista del Inventario Judicial y Justipre-
47 cio de los bienes, practicado anteriormente
48 por ante el mismo Tribunal a su cargo
49 y por el Juzgado del Distrito Jiménez,
50 lugar de ubicación de los inmuebles, de mu-
51 tuo y amistoso acuerdo procedemos a la
52 partición y adjudicaciones respectivas, sometién-
53 dolo a su aprobación en observancia a las
54 disposiciones legales de la materia y en es-
55 pecial el artículo 1.078 del Código Civil
56 y bajo las condiciones siguientes: Primera:
57 Los bienes inventariados dan un total de
58 quinientos sesenta y un mil novecientos
59 setenta y dos bolívares con cuarenta y un
60 céntimos... Bs 561.972,41. Segunda: El Pasivo
61 está formado por la cantidad de doce mil
62 quinientos cincuenta y cinco bolívares
63 (Bs 12.555,00) sin incluir la deducción de los
64 derechos correspondientes al Fisco Nacional, los

cuales fueron pagados por la cónyuge sobre-
viviente y en consecuencia se le reconocen más
adelante, dejando un líquido partible de qui-
nientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
diecisiete bolívares con cuarenta y un cénti-
mos (Bs. 549.417,41) Tercera: Un acervo de bie-
nes está integrado por inmuebles, créditos y
derechos, los cuales constan en el inventario
judicial levantado al efecto y los cuales
se determinan así: Uno Casa ubicada en
la Avenida 9, cruce con la calle 9 de la
población de Quibor, Distrito Jiménez, con los
siguientes linderos: Norte, casa y solar de Je-
sús Prieto L.; Sur, Avenida 9; Este, calle
9; y Oeste, sucesión de Ramón Silva G. Fue
adquirido por documento protocolizado en
la Oficina de Registro Subalterno de este
Distrito, el 20 de octubre de 1920, bajo el Nº
16; y fue valorado en cuarenta mil bolí-
vares (Bs. 40.000,00) Dos: Una casa ubicada
en la misma jurisdicción del Distrito Jimé-
nez, población de Quibor, Avenida 9, alinde-
rada así: Norte, solar de la sucesión de Jua-
na Mendoza; Sur, la Avenida 9 de frente; Este,
el inmueble descrito en el número uno del
inventario; y Oeste, sucesión de Ramón Silva
G. Fue adquirido conjuntamente con el inmue-
ble que antecede, por documento protocolizado
en la mencionada Oficina Subalterna de
Registro en fecha 20 de octubre de 1920, ba-

1 - 1 - 6
N° 12

31 jo el Nº 16; ha sido valorada en treinta
32 mil bolívares (Bs 30.000.00) Dos: Casa ubica
33 da en la misma Avenida 9, de la ciu
34 dad jurisdicción de Quibor, Distrito Jiménez
35 en el cruce con la Calle 10, alinderada
36 así: Norte, solar de la sucesión de Juana
37 Mendoza; Sur, la Avenida 9 o su frente;
38 Este, inmueble descrito anteriormente en el
39 número dos; y Oeste, la Calle 10. Fue ad
40 quirida por documentos del 6 de julio de
41 1921 bajo el Nº 7, el 26 de febrero de 1923
42 bajo el Nº 22 y el 15 de octubre de 1928,
43 bajo el Nº 9. Valorada en quince mil bo-
44 lívares (Bs 15.000.00) Cuatro: Un rancho en es
45 tado ruinoso ubicado en la Avenida 9 de
46 Quibor, Distrito Jiménez de este Estado, alin
47 derado así: Norte y Este, terreno que son o
48 fueron de Martín Rodríguez; Sur: la Aveni-
49 da 9; y Oeste, solar de Jacinto Fritz. Fue
50 adquirido en documento de fecha 10 de
51 agosto de 1921, bajo el Nº 39, protocolizado
52 en la Oficina Subalterna de Registro del
53 Distrito Jiménez. Valorada en tres mil boli-
54 vares (Bs 3.000.00). Derechos sobre la mitad
55 de una casa, ubicada en la Calle 11 de Qui
56 bor, Distrito Jiménez alinderada así: Norte,
57 casa y solar de Faustino Cojantes; Sur, ca-
58 sa y solar de Jacinto Lara B.; Este, calle 10,
59 y Oeste, la calle 11 su frente. Estos derechos
60 han sido valorados en la cantidad de
61 quince mil bolívares (Bs 15.000.00). Habidos
62 por herencia según documento protocolizado
63 en la Oficina Subalterna de Registro del
64 Distrito Jiménez en el tercer trimestre de 1957,

REPUBLICA DE VENEZUELA — TIMBRE FISCAL VALOR CINCUENTA CENTIMOS DE BOLIVAR

H-63 No. 3588528

Bajo el Nº 36, un documento de partición de los bienes de su madre Melania Giménez de Silva. Seis: El valor de los derechos de propiedad en la posesión denominada "Negretes y Salinas" ubicada en el Municipio Juan Bautista Rodríguez del Distrito Giménez, en aproximadamente 1260 Has a razón de trescientos bolívares cada una (Bs. 300.00 c/u) dentro de los siguientes linderos generales: Naciente, quebrada de Las Guardias y terrenos de la posesión Giménez; Poniente, terrenos del Ejido Parroquial de Cumbor y terrenos de la posesión indígena del Cacique Zanjón del Barranco de por medio; Sur, posesión de los herederos de Patricio Giménez; y Norte, pie del cerro Las Salinas y posesión de los herederos de Domingo Justiz. Fueron habidos por documentos sucesivos en la forma siguiente: por herencia de su padre Horacio Silva Ponda y compra a su madre y a su hermana Melania Giménez de Silva y Esther Silva G. y a Bonifacio Borrealba, según documento protocolizado el 10 de febrero de 1927, bajo el Nº 67; compra a Saturnina Castañeda, Teodoro Castañeda y otros, en documento protocolizado el 22 de febrero de 1927 bajo el Nº 86; compra a Librada López de Piña, en documento de fecha 2 de septiembre de 1925, bajo el Nº 125; compra a Tomasa Mo-

Mero y otro, un documento negociado el 26 de Julio de 1962, bajo el Nº 24, compra a Pedro Mireles y otro, un documento protocolizado el 19 de agosto de 1964, bajo el Nº 43, compra a Damar López y otro, según documento protocolizado el 4 de mayo de 1943, bajo el Nº 1, compra a Otilio Silva, según documento protocolizado el 13 de abril de 1962, bajo el Nº 15, compra a Federico Mujica y otro, según documento negociado el 26 de Julio de 1962, bajo el Nº 23, y compra a José de los Mercedes Gimenez, según documento protocolizado el 6 de marzo de 1962, bajo el Nº 62. El valor total estos derechos es la suma de trescientos setenta y ocho mil bolívares (Bs 378.000,00) cantidad que deducida la parte que por gananciales le corresponde a la conyuge sobreviviente y demas liquidos para la herencia, declaro por la suma de trescientos setenta mil quinientos bolívares (Bs 370.500,00). Siete: Valor de un crédito contra Jesús Santos Luis, según documento hipotecario registrado en la Oficina Subalterna de Registro en el Distrito Junin el 8 de Junio de 1967 bajo el Nº 59, estimado en la cantidad de veintidos mil quinientos bolívares (Bs 22.500,00). Ocho: Valor de un crédito hipotecario contra Mario de Sousa, según documento protocolizado en la misma Oficina de Registro Subalterna el 9 de mayo de 1967, bajo el Nº 1, por valor de diez y nueve mil bolívares (Bs 19.000,00). Nueve: Valor recibido por la menor Esperanza de Silva, conyuge sobreviviente, proveniente de un giro girado del en

dito hipotecario de José Santos Luis, son bolíva-
res veintidos mil quinientos (Bs 22.500,00). Diez:
Valor total de cancelación de un giro de la
deuda hipotecaria contra Jesús Santos Luis, re-
cibido en el Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia Civil por veintidos mil quinientos boli-
vares (Bs 22.500,00). Once: Valor del saldo de la
cuenta del Banco de Maracaibo, Sucursal
Barquisimeto, según cuenta corriente, por la
suma de mil setecientos cuarenta y tres boli-
vares con sesenta y un céntimos (Bs 1.743,61.)
Doce: Valor de los intereses devengados sobre el
crédito del numeral 7º, contra Jesús Santos
Luis, en 17 días al 1% mensual, por ciento cin-
cuenta bolivares con cincuenta (Bs 127,50). Do-
ce: Intereses pendientes sobre el crédito del nu-
meral ocho, contra Mario de Faria por 16 días
con valor de ciento un bolivares con treinta
céntimos (Bs 101,30). Cuarta: Acorde con el in-
ventario anterior y por cuanto nuestro cau-
sante dejó en su testamento la parte dispo-
nible a favor de sus hijos legítimos sin haber
deducido pasivo, corresponderia a cada uno de
los herederos su parte así: A la cónyuge sobre-
viviente por su herencia y a cada uno de los
tres hijos legítimos varones, veinte mil tres-
cientos cuarenta y ocho bolivares con setentaiu-
no (Bs 20.348,79) para cada una de las hijas
legítimas beneficiada en el testamento, la can-
tidad de veinte y nueve mil veinticinco bo-

bolivares con noventa y siete céntimos (Bs 89.02
97); y para cada uno de los once hijos
naturales, la cantidad de diez mil cu-
to setenta y cuatro bolivares con treinta y nue
ve céntimos (Bs 10.174,39). Empero como no se
dedujeron los derechos correspondientes al Fis
co Nacional, el pasivo de la herencia y otros
gastos que fueron pagados de su peculio
por la cónyuge sobreviviente, de mutuo y co
mún acuerdo se ha establecido que la parti-
cipación en la herencia en forma real, co-
responde a cada uno en la forma que
se determinará seguidamente y en consecuen-
cia renuncian en favor de Esperanza del Car
men Lara de Silva, cónyuge sobreviviente, los
remanentes respectivos para completar las
mencionadas cantidades que deberían corres-
ponderles y convenimos en suprimir la ren-
dición de cuentas a que hubiere lugar por
la administración de la sucesión, y por tanto,
los frutos, rentas e intereses percibidos pasan
a su plena propiedad para cancelar las
obligaciones pendientes o que hubiere cance-
lado por su cuenta y le reembolse tales su-
mas, que haya pagado por tal concepto.
Toca en consecuencia a cada uno de los he-
rederos su cuota así: a) Para la cónyuge
sobreviviente y cada uno de los tres hijos le-
gítimos, la cantidad de veinte mil
bolívares (Bs 20.000.00); para cada una de las
cuatro hijas legítimas beneficiadas en el
testamento, la cantidad de ochenta y seis
mil bolivares (Bs. ); y para cada uno
de los once hijos naturales reconocidos, la

H-63 No. 3588530

cantidad de diez mil bolivares (Bs 10.000.oo). Quinta: Establecidas como han sido las anteriores cláusulas, convenimos en hacernos las respectivas adjudicaciones, conforme a las cartillas que se determinan a continuación: Cartilla para Franklin Silva y Endima Silva de Ortiz: Ha de haber cada uno de estos herederos por su legítima, la suma de diez mil bolivares (Bs 10.000.oo). En pago, le les adjudica a cada uno un derecho por ocho mil quinientos (Bs 7.500.oo) en el inmueble denominado La Colmena, ubicado en Sitio Jiménez, que se determina en el numero Tres del Inventario y ha sido valorado en quince mil bolivares (Bs 15.000.oo) Igualmente se les adjudica la cantidad de dos mil quinientos bolivares (Bs 2.500.oo) sobrantes de la cartilla del Dr. Eargenio Barreto y Carmen Barreto de Silva. Igualmente se les adjudica el crédito o deposito existente en el Banco de Maracaibo por la cantidad de mil setecientos cuarenta y tres bolivares con sesenta y un centimos (Bs. 1.743,61) que se señala en el número Once del inventario de la sucesión de setecientos cincuenta y seis bolivares con treinta y nueve centimos (Bs. 756,39) la pagará la señora Esperanza Silva de Silva de los bienes que para ello se le adjudicaron. Quedan pagos estos herederos. - Con esta así practicada la partición y adjudica-

ción de los bienes y su correspondiente parti-
ción, del acervo hereditario que representamos
y la cual hemos hecho a nuestra entera satisfac-
ción nuestra, lo cual ratificamos ante el
ciudadano Juez Segundo de Primera Instan-
cia Civil del Estado Lara para su aproba-
ción y ordenar su autenticación y expedirnos
las copias certificadas que solicitaremos en
las respectivas cartillas con las anotaciones ne-
cesarias y archivarlas. Expresamente declara-
mos que de aparecer otros bienes de la suce-
sión estos serán partidos proporcionalmente
y en igual forma las cargas que aparez-
can contra ella se distribuirán proporcional-
mente. - Todos los herederos quedamos obliga-
dos al mutuo saneamiento y dejamos los tí-
tulos de propiedad en el mismo Inmueble
a la orden de los interesados. De mutuo y
común acuerdo declaramos que los gastos de
redacción y autenticación de este instrumento
serán pagados en partes proporcionales por
los interesados. Por cuanto la heredera Ezeq-
la Mangunen de Suárez no sabe firmar, en
su lugar lo hace su esposo Gregorio Suarez,
mayor de edad y hábil a su ruego. Así lo
dijimos y otorgamos en Barquisimeto, a los
veintisiete días del mes de noviembre de mil
novecientos sesenta y cuatro. Los honorarios pro-
fesionales serán calculados del remanente que
se dejó a favor de la cónyuge sobreviviente y
en igual forma los gastos inherentes a la
construcción del libelo y anexos en la
tumba del señor Ramón Silva, nuestro can-
sante fecha up supra. (fdo.) Esperanza de

H-63 No. 3589646

Silva.- (fdo.) H. Silva (fdo.) America de Gonzá-
lez (fdo.) A. Ramón Silva (fdo.) Ismary Silva de
Reyes.- (fdo.) A. Rodriguez Silva.- (fdo.) F Silva
(fdo.) Ondina S. de Ortiz.- (fdo.) B. Barreto (fdo.)
Cahormina de Silva.- (fdo.) Anacleto Viscaya
de Freytes (fdo.) Sofia Viscaya (fdo.) Silvia
Boquillon de Yepez.- (fdo.) Dolores Mendoza
de Jiménez.- (fdo.) Delia de Morillo (fdo) Ra
Rea Alvarado.- (fdo.) Gregorio Suarez.- (fdo)
Orlando Rojas Ruiz.- Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Trabajo del Estado Lara.- Barquisimeto 7
de diciembre de 1967.- 155° y 106°.- Vista la
anterior partición presentada por sus firman-
tes, y por cuanto aparece que no se han
lesionado los intereses de los menores Silva,
este Tribunal administrando justicia en nom-
bre de la República y por autoridad de
la Ley, le imparte su aprobación a la pre-
sente partición. Expídase copia certificada
a los interesados.- El Juez (fdo.) José Rafael
Mendoza. El Secretario (fdo.) Angel Rivalo C.-

El suscrito Secretario del Juzgado Se-
gundo de Primera Instancia en lo Civil, Mer-
cantil y del Trabajo del Estado Lara, cer-
tifica la exactitud de la copia anterior
la cual es un traslado fiel de su ori-
ginal que se encuentra en la partición de he-
rencia dejada por Ramón Silva, hecha por
Esperanza del Carmen Lara de Silva y otros

certificación que se expide por solicitarla los
interesados y habela ordenado de conformi-
dad el Tribunal, en Barquisimeto, a los
catorce días del mes de diciembre de mil
novecientos treinta y cuatro.-

Angel Arévalo C

112
6 fls.